

TEILUNGSERKLÄRUNG

gemäß § 8 Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

Objekt: Musterstraße 12, 80331 München (Altstadt-Lehel) — "Sonnenblick"

Notarielle Angaben

Beurkundender Notar:	Notar Dr. Andreas Hoffmann, München
Urkundenrolle:	UR-Nr. 884/1998 H
Datum der Beurkundung:	12.06.1998

Aufteilung des Gebäudes

Das Gebäude ist gemäß Aufteilungsplan in 12 Wohnungseigentumseinheiten und 12 zugehörige Tiefgaragen-Sondereigentumseinheiten aufgeteilt.

Miteigentumsanteil und Sondereigentum

Miteigentumsanteil dieser Einheit: 78/1000

Die Wohnung im 3. Obergeschoss (Einheit Nr. 7) nebst Kellerabteil Nr. 7 und Tiefgaragenstellplatz Nr. 7.

Gemeinschaftseigentum

Zum Gemeinschaftseigentum gehören insbesondere das Treppenhaus, der Fahrstuhl, das Dach, die Fassade sowie alle tragenden Bauteile und die zentrale Heizungsanlage.

Kostenverteilerschlüssel

Die Kosten der Verwaltung und Instandhaltung des gemeinschaftlichen Eigentums werden nach dem Verhältnis der Miteigentumsanteile umgelegt, soweit nicht verbrauchsabhängige Kosten (Heizung, Wasser) nach erfasstem Verbrauch abgerechnet werden.

Sondernutzungsrechte

Der Eigentümer der Einheit Nr. 7 hat kein gesondertes Sondernutzungsrecht; die Gartenfläche steht allen Eigentümern zur gemeinschaftlichen Nutzung offen.

Stimmrecht

Das Stimmrecht in der Eigentümerversammlung richtet sich nach dem Kopfprinzip: Jede Einheit hat unabhängig von ihrem Miteigentumsanteil eine Stimme.

Bauliche Veränderungen

Bauliche Veränderungen am Gemeinschaftseigentum sowie Maßnahmen, die über die ordnungsgemäße Instandhaltung hinausgehen, bedürfen gemäß § 20 WEG eines Beschlusses der Eigentümerversammlung. Veränderungen, die andere Wohnungseigentümer über das bei einem geordneten Zusammenleben unvermeidliche Maß hinaus beeinträchtigen, bedürfen zusätzlich der Zustimmung der betroffenen Eigentümer. Dies betrifft insbesondere Eingriffe in tragende Wände, Veränderungen der Fassade (einschließlich Balkonverglasungen und Markisen), sowie Maßnahmen an Fenstern und Rollläden, soweit deren äußeres Erscheinungsbild betroffen ist. Anträge auf bauliche Veränderungen sind der Verwaltung schriftlich mit Bauplänen und Kostenschätzung vorzulegen.

Instandhaltung und Instandsetzung

Jeder Eigentümer ist verpflichtet, sein Sondereigentum so instand zu halten, dass anderen Eigentümern kein Nachteil entsteht. Die Instandhaltung und Instandsetzung des Gemeinschaftseigentums obliegt der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer und wird aus der Instandhaltungsrücklage finanziert, deren Höhe die Eigentümerversammlung durch Beschluss festlegt. Kommt ein Eigentümer seiner Instandhaltungspflicht am Sondereigentum nicht nach und entsteht dadurch ein Schaden am Gemeinschaftseigentum oder an anderem Sondereigentum, haftet er hierfür nach den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften.

Verwalter

Die Wohnungseigentümergeinschaft wird durch einen von der Eigentümerversammlung bestellten Verwalter vertreten (zum Zeitpunkt der Beurkundung: Hausverwaltung Brunner & Partner). Der Verwalter ist insbesondere zuständig für die Aufstellung des Wirtschaftsplans, die Erstellung der Jahresabrechnung, die Einberufung und Durchführung der Eigentümerversammlungen sowie die Umsetzung der gefassten Beschlüsse. Die Bestellung erfolgt jeweils für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren und kann durch die Eigentümerversammlung mit einfacher Mehrheit erneuert oder aus wichtigem Grund vorzeitig widerrufen werden.

Tierhaltung

Die Haltung von Haustieren im Rahmen des üblichen Umfangs (insbesondere Katzen, Kleintiere sowie ein Hund je Wohneinheit) ist zulässig, sofern hierdurch keine Beeinträchtigung anderer Eigentümer oder Bewohner entsteht. Die Haltung gefährlicher oder besonders lärmintensiver Tiere sowie eine gewerbsmäßige Tierhaltung bedarf der vorherigen Zustimmung der Verwaltung.

Schlussbestimmungen

Sollte eine Bestimmung dieser Teilungserklärung unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt; an die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine dem wirtschaftlich Gewollten möglichst nahekommende Regelung. Änderungen dieser Teilungserklärung bedürfen der notariellen Form sowie grundsätzlich der Zustimmung aller betroffenen Wohnungseigentümer, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Kosten dieser Urkunde sowie ihres Vollzugs trägt der jeweilige Ersterwerber der betreffenden Einheit.

Diese Teilungserklärung regelt gemäß § 8 WEG die Aufteilung des Grundstücks in Wohnungseigentum. Änderungen bedürfen der notariellen Form und der Zustimmung der Wohnungseigentümer im gesetzlich vorgesehenen Umfang.